

Karteikarten § 823 Abs. 1 BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Deliktsrecht · octastudy.com

KARTE 1 / 9

Welche sechs Prüfungspunkte hat § 823 I BGB?

Rechtsgutsverletzung, Verletzungshandlung, haftungsbegründende Kausalität, Rechtswidrigkeit, Verschulden, haftungsausfüllende Kausalität und Schaden.

KARTE 2 / 9

Welche Rechtsgüter schützt § 823 I BGB ausdrücklich?

Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum und sonstige Rechte.

KARTE 3 / 9

Was bedeutet haftungsbegründende Kausalität?

Der ursächliche Zusammenhang zwischen Verletzungshandlung und Rechtsgutsverletzung — geprüft über Äquivalenz, Adäquanz und Schutzzweck der Norm.

KARTE 4 / 9

Wann ist die Rechtswidrigkeit bei § 823 I BGB indiziert?

Durch die Erfüllung des Tatbestands — außer es liegt ein Rechtfertigungsgrund vor, z. B. Notwehr (§ 227 BGB) oder Notstand (§§ 228, 904 BGB).

KARTE 5 / 9

Welche Verschuldensformen nennt § 276 BGB?

Vorsatz und Fahrlässigkeit.

KARTE 6 / 9

Was bedeutet haftungsausfüllende Kausalität?

Der Zusammenhang zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem konkret eingetretenen Schaden.

KARTE 7 / 9

Welche Rechtsfolge ordnet § 823 I BGB an?

Schadensersatz nach §§ 249 ff. BGB — grundsätzlich Naturalrestitution, bei Unmöglichkeit Geldersatz nach § 251 BGB.

KARTE 8 / 9

Warum ist der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb nur ein Rahmenrecht?

Weil die Rechtswidrigkeit hier nicht indiziert ist, sondern über eine Interessen- und Güterabwägung eigenständig begründet werden muss.

KARTE 9 / 9

Schützt § 823 I BGB reine Vermögensschäden?

Nein — ohne Verletzung eines der ausdrücklich genannten Rechtsgüter sind reine Vermögensschäden über § 823 I BGB nicht ersatzfähig.

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar. Direkt hochladbar in Octa zur mündlichen Abfrage. Stand: August 2026 · octastudy.com/lernunterlagen/jura/823-bgb/